



訴願決定書

案 號： 1103101374

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 02 月 08 日

發文字號： 新北府訴決字第 1102398792 號

相關法條： 訴願法 第 1、18、2、3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1103101374 號

訴願人 大○股份有限公司三峽廠

代表人 王○泰

代理人 李○欣

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 110 年 11 月 23 日新北工使字第 1102197265 號函併同文號裁處書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願係受行政處分之相對人或利害關係人對行政機關之行政處分，認為其違法或不當，致損害其權利或利益時，請求救濟之方法，此觀訴願法第 1 條至第 3 條及第 18 條之規定甚明。又所謂利害關係，乃指法律上之利害關係而言，不包括事實上之利害關係，亦即其權利或法律上利益因行政處分而直接受有損害者，若僅具經濟上、情感上或其他事實上之利害關係者，即非所謂法律上之利害關係。若訴願人非受行政處分之相對人，亦非利害關係人而提起訴願者，訴願事件應為**不受理**之決定，為訴願法第 77 條第 3 款所明定。
- 二、次按最高法院 83 年度台上字第 527 號民事判決：「…查屏東總廠為被上訴人公司管轄之分支機構，為謀訴訟上便利，…認屏東總廠就其業務範圍內之事項涉訟，有當事人能力…。」，最高法院 86 年度台上字第 1931 號民事判決：「…查分公司係總公司分設之獨立機構，就其業務範圍內之事項涉訟時，固有當事人能力。…，惟所謂『就其業務範圍內之事項』，應依『訴訟標的之法律關係』，是否屬其『業務範圍』而為觀察，始能判斷其是否有實施訴訟之權能。苟該『訴訟標的之法律關係』，非以分公司為其權利義務之『主體』，尚不得以其係總公司之執行機構或為『有利害關係之第三人』，遽指該爭訟之法律關係事項，即屬其業務之範圍…。」，臺北高等行政法院 96 年度訴字第 1344 號裁定：「…被告所為前開罰鍰處分，其處罰對象為唐榮機械廠，並非原告，…依民事訴訟法第 40 條第 3 項規定，唐榮機械廠自有當事人能力，原告與該機械廠基於總公司與分廠之關係，固有經濟上及事實上之利害關係，仍難謂有法律上之利害關係…。」，是總公司所設立之分廠就其業務範圍內之事項受行政處分提起訴願時，固有訴願能力，惟行政處分之相對人如為總公司，分廠對於該行政處分並無法律上之利害關係，分廠以自己名義提起訴願即非適法，合先敘明。
- 三、卷查原處分機關民國 110 年 11 月 23 日新北工使字第 1102197265 號函併同文號裁處書（下稱系爭處分）其受行政處分之相對人為大○股份有限公司，訴願

人並非受行政處分之相對人，揆諸前揭實務見解，訴願人與大○股份有限公司基於分廠與總公司之關係，固有經濟上及事實上之利害關係，仍難謂有法律上之利害關係，自難認其為訴願法第 18 條規定之利害關係人。是以，訴願人對系爭行政處分提起訴願，即與訴願法第 18 條之規定未合，而非適格之當事人，訴願人提起本件訴願自不應受理。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 3 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 王藹芸（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 劉定基

委員 陳佳瑤

委員 羅承宗

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

- 1.如僅對本決定有關罰鍰部分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。
- 2.如僅對本決定有關限期改善部分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。
- 3.如對本決定有關罰鍰及限期改善部分均不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 2 月 8 日